

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

редакция от 23 июля 2026 года

Индивидуальный предприниматель Машуков Виктор, именуемый в дальнейшем «Компания», с одной стороны, и Вы, именуемый (-ая) в дальнейшем «Специалист», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с положениями законодательства Республики Беларусь, заключили настоящий Договор присоединения (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Стороны заключают настоящий Договор, руководствуясь положениями статей 391 (Свобода договора) и статьей 398 (Договор присоединения) Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Компания свободна в заключении настоящего Договора с конкретным Специалистом, Договор не может рассматриваться Специалистом в качестве публичной оферты, и, соответственно, в качестве намерения Компании автоматически считать себя связанным условиями Договора в случае его принятия Специалистом, поскольку предложение о заключении Договора направлено неопределенному кругу лиц.

Специалист в случае присоединения к настоящему Договору однозначно определил и оценил свою возможность и необходимость заключения настоящего Договора (присоединения к нему).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение. В случае, если в Договоре используются термины и понятия, не определенные в настоящем разделе Договора, они трактуются в соответствии с *Пользовательским соглашением*, законодательством или имеют значения, которые обычно придаются им в соответствующей отрасли/сфере.

1.1. Вознаграждение Компании - стоимость Услуг, оказываемых Компанией Специалисту, которая рассчитывается и отражается в аккаунте или сообщается Специалисту по иным каналам связи.

1.2. Компания – Индивидуальный предприниматель Машуков Виктор Викторович, УНП 491367085, адрес местонахождения: 246053, г. Гомель, б-р. Газеты Гомельская Правда, 18 – Администрация Сайта в соответствии с положениями Пользовательского соглашения.

1.3. Отчет - информация, предоставляемая Специалистом Компании в рамках исполнения Заказа (Заявки). Отчет должен содержать следующую информацию: информация об оказываемой для Клиента услуге/ выполняемой работе; стоимость, время и место оказания услуг/ выполнения работ, порядок оказания услуг/ выполнения работ; иная информация по усмотрению Специалиста.

1.4. Специалист (Исполнитель) – лицо, присоединившееся к настоящему Договору путем акцепта его условий в порядке, установленном настоящим Договором, и заказывающее Услуги у Компании посредством функционала Сайта – Исполнитель в соответствии с Пользовательским соглашением.

1.5. Услуги – комплекс услуг, оказываемых Компанией Специалисту, направленных на поиск и передачу информации о потенциальных Клиентах Специалисту с использованием инструментов и возможностей Сайта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Компания обязуется предоставить Специалисту доступ к функционалу Сайта, направленному на поиск Клиентов для Специалиста, включая размещение информации о Специалисте и его услугах, а также обеспечить возможность взаимодействия с

потенциальными Клиентами. Специалист, в свою очередь, обязуется оплачивать Услуги Компании на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Компания вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором. За действия третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора Компанией, отвечает Компания.

2.3. Услуги, оказываемые Компанией, включают:

- обработка и последующее размещение Компанией на Сайте информационных материалов о Специалисте и оказываемых им услугах;
- информирование потенциальных Клиентов об условиях сотрудничества со Специалистом;
- предоставление Специалисту имени, номера телефона и сведений о Заказе Клиента, откликнувшемуся на Заказ и/или выбранному Клиентом, в порядке функционала Сайта и Политики в отношении обработки персональных данных, в целях подбора и оказания услуги Клиенту;
- иные действия, направленные на поиск и привлечение Клиентов для Специалиста.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Заключение настоящего Договора между Компанией и Специалистом осуществляется путем присоединения Специалиста к определенным Компанией и изложенным в настоящем Договоре условиям в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок, в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

3.2. Фактом полного и безоговорочного принятия (акцепта) Специалистом условий Договора является осуществление Специалистом Регистрации на Сайте Компании.

3.3. Компания оставляет за собой право не предоставлять Услуги Специалисту в случаях, определенных настоящим Договором, а также по собственному усмотрению без разъяснения причин отказа предоставления Услуг Специалисту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Компания обязуется:

- 4.1.1. Оказать Специалисту Услуги в объеме и в сроки, согласованные Сторонами и указанные в настоящем Договоре;
- 4.1.2. Оказывать Специалисту консультации посредством Сайта, Telegram-чата Компании, электронной почты и иных каналов связи по вопросам, возникающим у Специалиста в связи с оказанием ему Услуг;
- 4.1.3. Обеспечивать конфиденциальность персональной и иной информации, полученной от Специалиста в рамках сотрудничества и не предназначенной для информирования Клиентов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, применимым к настоящему Договору;
- 4.1.4. Своевременно публиковать на Сайте информацию, изменяющую/регламентирующую порядок сотрудничества Компании и Специалиста. При этом Специалист понимает и соглашается, что отслеживание размещения такой информации является ответственностью Специалиста.

4.2. Компания имеет право:

- 4.2.1. Приостановить или прекратить оказание Услуг, в том числе заблокировать возможность использования аккаунта Специалиста без предоставления какого-либо возмещения, в случае неисполнения Специалистом принятых на себя обязательств, включая, но не ограничиваясь неоплаты Услуг, нарушения Пользовательского соглашения и(или) случаев, предусмотренных настоящим Договором;
- 4.2.2. В одностороннем порядке удалить (изменить) любую Информацию Специалиста, размещенную на Сайте, в случае, если Информация нарушает (может нарушать) законодательство Республики

Беларусь, права третьих лиц или является недостоверной. В случае разногласий Специалиста и Компании по вопросу, нарушает либо не нарушает содержание Информации Специалиста законодательство Республики Беларусь, мнение Компании является приоритетным и окончательным, кроме случая, когда Специалист получил и предоставил Компании официальное разъяснение от компетентного государственного органа (организации), подтверждающее допустимость размещения (распространение) такой Информации;

4.2.3. Запрашивать и получать от Специалиста информацию, связанную с его профессиональной деятельностью, в форме копий или оригиналов документов. К информации, связанной с профессиональной деятельностью, относятся: сведения об уровне образования, квалификации, опыте работы Специалиста, а также иные сведения, которые Компания сочтет необходимыми запросить с учётом характера деятельности Специалиста;

4.2.4. В любое время, без уведомления Специалиста, осуществлять проверку предоставленной Специалистом Информации;

4.2.5. В случае обнаружения недостоверности предоставленных Специалистом документов и/или сведений, либо возникновении сомнений в их достоверности, незамедлительно приостановить оказание Услуг до получения достоверных данных и подтверждающих документов. При отсутствии ответа на запрос Компании о предоставлении дополнительной информации и подтверждающих документов в течение 3 (трех) календарных дней либо при выявлении намеренного предоставления Специалистом недостоверных сведений, Компания вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке;

4.2.6. Отказать в публикации на Сайте Информации, достоверность которой Специалист не может подтвердить;

4.2.7. Редактировать, систематизировать, сокращать по собственному усмотрению Информацию Специалиста, предназначенную для размещения на Сайте Компании, в целях устранения грамматических и стилистических ошибок, а также исключения недостоверной Информации;

4.2.8. Отказать в публикации Информации Специалиста без объяснения причин;

4.2.9. Сбирать отзывы Клиентов о качестве оказываемых Специалистом услуг/ выполняемых работах, и размещать такие отзывы на Сайте, а также направлять Специалисту сведения о сути обращений Клиентов и отзывов по Заказам (Заявкам) Специалиста и запрашивать пояснения Специалиста;

4.2.10. Направлять информационные и иные материалы в рамках исполнения настоящего Договора на любые контактные данные для связи, предоставленные Специалистом, без каких-либо ограничений;

4.2.11. Хранить Информацию Специалиста, а также информацию о платежах, осуществляемых между Компанией и Специалистом, в течении срока установленного/ разрешенного законодательством Республики Беларусь;

4.2.12. Планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры Сайта, посредством которого оказываются Услуги, в случае если такие изменения направлены на поддержку работоспособности Сайта либо на улучшение его функционирования, в том числе с приостановлением оказания Услуг, без возмещения Специалисту каких-либо затрат;

4.2.13. Временно приостанавливать работу Сайта (его частей) для проведения профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные дни, без возмещения Специалисту каких-либо затрат;

4.2.14. В случае расторжения Договора или прекращения оказания Услуг Специалисту, Компания вправе в любое время без предупреждения и согласования со Специалистом удалить Информацию Специалиста на Сайте либо заблокировать аккаунт Специалиста.

4.3. Специалист обязуется:

4.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора, *Пользовательского соглашения*, иных правил и политик Сайта, а также оплатить оказанные Компанией Услуги в порядке, в размерах и в сроки, определенные настоящим Договором;

4.3.2. Не осуществлять деятельности в рамках оказываемых Услуг в той или иной мере, направленной на размещение и распространение информации, содержание которой противоречит законодательству Республики Беларусь;

4.3.3. При наличии претензий по оказанным Компанией Услугам письменно уведомить об этом Компанию;

- 4.3.4. Предоставлять Компании полную и достоверную информацию о себе и своей профессиональной деятельности, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию субъекта хозяйствования;
- 4.3.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату Вознаграждения Компании;
- 4.3.6. Регулярно знакомиться с официальной информацией, публикуемой на Сайте, связанной с порядком сотрудничества с Компанией;
- 4.3.7. Информировать Компанию в срок не позднее 3 (трех) календарных дней о любых изменениях своих контактных данных, об изменении условий оказания услуг/ выполнения работ для Клиентов, о временном прекращении поиска Клиентов либо о полном прекращении своей профессиональной деятельности;
- 4.3.8. При получении Заказа от Компании, Специалист обязан своевременно информировать Компанию об итогах переговоров с Клиентом, о достигнутых договоренностях, о предполагаемой дате начала сотрудничества с Клиентом, о результатах по факту сотрудничества и полной стоимости за оказанные услуги/ выполненные работы для Клиента;
- 4.3.9. Сотрудничая с Клиентом в рамках Заказа (Заявки) соблюдать требования применимого действующего законодательства Республики Беларусь;
- 4.3.10. Ни прямо, ни косвенно не осуществлять действий, препятствующих нормальной работе Сайта Компании;
- 4.3.11. Не передавать Заказы (Заявки) третьим лицам, т.е. оказывать услуги Клиентам лично;
- 4.3.12. Не предпринимать никаких действий, являющихся недобросовестным использованием ресурсов Компании;
- 4.3.13. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора оплатить Компании Вознаграждение по всем выполненным Заказам (Заявка) согласно условиям настоящего Договора;
- 4.3.14. Не раскрывать Клиентам условия сотрудничества с Компанией;
- 4.3.15. Использовать персональные данные Клиента, полученные через Сайт (имя, номер телефона, сведения о Заказе (Заявке)), только для исполнения соответствующего Заказа (Заявки); не передавать их третьим лицам и не использовать для рассылок и рекламы; по завершении Заказа (Заявки) прекратить их использование, если иное не требуется законом или не согласовано с Клиентом.
- 4.4. Специалист имеет право:
- 4.4.1. Требовать от Компании надлежащего оказания Услуг;
- 4.4.2. Получать у Компании консультации посредством Сайта, Telegram-чата Компании, электронной почты и иных каналов связи по вопросам, возникающим в связи с оказанием Услуг;
- 4.4.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случае:
- неисполнения либо ненадлежащего исполнения Компанией своих обязательств по оказанию Услуг в рамках настоящего Договора;
 - несогласия с вносимыми Компанией изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

- 5.1. Вознаграждение Компании определяется в соответствии с порядком, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.
- 5.2. Актуальная информация о способах оплаты Вознаграждения отражается в Аккаунте/ на Сайте.
- 5.3. Специалист самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
- 5.4. Специалист обязан учитывать тот факт, что при выборе им способов оплаты Вознаграждения Компании с привлечением третьих лиц, Компания не несет ответственность за действия или бездействие таких лиц. Вопросы безопасности, конфиденциальности персональных данных, величины комиссий и процентов за перевод денежных средств в адрес Компании при участии третьих лиц согласовывается Специалистом с такими третьими лицами самостоятельно и не является предметом настоящего Договора.

5.5. После публикации на Сайте информации об изменении способов оплаты Вознаграждения Компании, Специалист самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по ранее действовавшим способам оплаты.

5.6. Специалист вправе производить оплату Вознаграждения Компании заблаговременно - методом авансовых платежей (предоплаты) при наличии такой возможности и по согласованию с Компанией.

5.7. Условия и порядок вывода денежных средств, находящихся на лицевом счете Специалиста:

5.7.1. Специалист направляет в адрес Компании обращение о выводе средств;

5.7.2. Вывод денежных средств осуществляется при условии, если в течение 1 (одного) месяца Специалист не получал Заказов (Заявок) от Клиентов;

5.7.3. Вывод денежных средств осуществляется в течение 1 (одного) месяца со дня обращения Специалиста;

5.7.4. Комиссия за вывод денежных средств составляет 30% от суммы денежных средств, находящихся на лицевом счете Специалиста.

5.8. Специалист обязуется выплатить Компании Вознаграждение за все обязательства, надлежащим образом исполненные Компанией, в том числе в случаях, когда доступ к Аккаунту впоследствии был ограничен или заблокирован из-за нарушения Специалистом условий настоящего Договора, Пользовательского соглашения либо иных правил Компании.

5.9. Первичные учетные документы, подтверждающие оказание Услуг по настоящему Договору, оформляются Сторонами единолично в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Такие документы признаются Сторонами надлежащим подтверждением факта совершения хозяйственных операций и их объема, при условии соблюдения обязательных реквизитов, установленных законодательством. Подписание указанных документов второй Стороной не требуется, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

Сторона, составляющая первичные учетные документы, несет ответственность за их достоверность, своевременность составления и соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь.

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Порядок оказания Услуг:

6.1.1. Клиент, заинтересованный в приобретении услуги/ работы, оставляет Заказ (Заявку) на Сайте Компании;

6.1.2. Специалист посредством Сайта получает Заказ (Заявку) Клиента (условия и требования, имя и номер телефона Клиента) и размер Вознаграждения Компании.;

6.1.3. При взаимной заинтересованности Клиента и Специалиста в оказании услуги/ выполнении работы, Специалист принимает Заказ (Заявку) в работу на условиях, согласованных с Клиентом;

6.1.4. По факту выполнения Заказа (Заявки) Специалист формирует Отчет и направляет его Компании;

6.1.5. Специалист оплачивает Вознаграждение Компании в порядке и сроки, установленные Приложение №1 к настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.

7.2. Специалист полностью ответственен за сохранность данных для доступа в свой аккаунт и за убытки и иной ущерб, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования таких данных. О факте утери данных или несанкционированного доступа к аккаунту, или возможности возникновения такой ситуации Специалист обязан незамедлительно сообщить Компании.

- 7.3. Специалист несет ответственность за любые действия, направленные на попытку изменить или нарушить нормальную работу Сайта Компании, а также за недобросовестное использование ресурсов Компании.
- 7.4. Компания не гарантирует, что Сайт, в том числе Услуги, оказываемые посредством Сайта, будут соответствовать ожиданиям, целям и/или требованиям Специалиста; что Сайт будет доступен круглосуточно и непрерывно, что при его использовании не будет ошибок, сбоев, задержек, перерывов и других программных и/или аппаратных неисправностей, или что все ошибки будут исправлены; Компания не несет ответственности за данные обстоятельства.
- 7.5. Компания не гарантирует, что Сайт будет доступен для всех персональных и/или мобильных компьютеров или других устройств, и не несет за это ответственности.
- 7.6. Компания не несет ответственность за качество оказываемых Специалистом услуг/ выполняемых работ Клиентам, за деятельность Специалиста.
- 7.7. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Специалистом за косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает (но не ограничивается): потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности или репутации.
- 7.8. Компания не несет ответственность за содержание Информации, размещенной Специалистом, ее соответствие действующему законодательству Республики Беларусь.
- 7.9. Компания не несет ответственность и не дает каких-либо явных или неявных гарантий (в том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных целей) на любую Информацию или услугу/ работу Специалиста.
- 7.10. В случае предъявления к Компании каких-либо требований, претензий, исков Клиентами, государственными органами или третьими лицами из-за действий (бездействия) Специалиста, Специалист обязуется возместить все понесенные Компанией убытки и уплатить Компании штраф сверх суммы убытков, равный сумме убытков.
- 7.11. В случае если Специалист не оплатит Услуги Компании в срок, указанный в настоящем Договоре, по требованию Компании Специалист обязуется оплатить пеню по ставке 0,2% (ноль целых два десятых процента) от стоимости неоплаченных в срок Услуг за каждый календарных день просрочки платежа.
- 7.12. Стороны настоящего Договора соглашаются с тем, что максимальный размер документально подтвержденных убытков Специалиста, которые могут быть взысканы с Компании, ограничен сумой оплаченных Специалистом Услуг, неисполнение, либо ненадлежащее исполнение которых повлекло причинение убытков.
- 7.13. Специалист безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 3 (трех) календарных дней с момента оказания Услуг Компанией не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным Компанией Услугам, то это будет рассматриваться как однозначное согласие Специалиста с тем, что Услуги оказаны Компанией своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.
- 7.14. Специалист соглашается с тем, что если Компании станет известно, что Специалист выполнил в интересах Клиента работы (оказал услуги), включая дополнительные работы (услуги), не указанные в Заказе (Заявке), при этом не уведомил об этом Компанию, Специалист обязуется уплатить Компании штраф в размере, равном двукратному размеру Вознаграждения за соответствующий Заказ (Заявку).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия государственных или местных органов государственной власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в городской электросети, технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, и не ограничиваясь указанным.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока, указанного в п. 8.3 настоящего Договора либо, когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.

9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

9.1. Специалист заверяет и гарантирует, что:

9.1.1. Информация, предоставленная Специалистом при заключении настоящего Договора и оказании Услуг, является полной, правдивой и точной;

9.1.2. Специалист обладает всеми необходимыми специальными разрешениями (лицензиями), в случае если осуществляемый им вид деятельности подлежит лицензированию, и сертификатами, в случае если работы или услуги Специалиста подлежат обязательной сертификации;

9.1.3. Специалист является правоспособным на заключение и исполнение Договора;

9.1.4. Специалист заключает настоящий Договор добровольно, при этом он полностью ознакомился с условиями настоящего Договора, понимает его предмет и юридические последствия, которые могут возникнуть в рамках исполнения Договора;

9.1.5. Все имущественные претензии Клиентов будут урегулированы Специалистом своими силами и за свой счет.

9.2. В случае нарушения заверений и гарантий, предусмотренных п. 9.1. настоящего Договора:

– Специалист обязуется возместить Компании в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения требования Компании имущественные потери, возникшие из-за недостоверности таких гарантий и заверений, включая, но не ограничиваясь, суммы наложенных на Компанию штрафов, суммы компенсаций, присужденных к уплате третьим лицам для восстановления нарушенных прав, суммы иных документально подтвержденных расходов, понесенных Компанией;

– Компания вправе, без какого-либо предварительного письменного уведомления, удалить любую Информацию Специалиста, которая нарушает или противоречит законодательству Республики Беларусь, нарушает законные права и интересы третьих лиц;

– Заблокировать аккаунт Специалиста.

10. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Стороны договариваются, что признают юридическую силу документов, связанных с настоящим Договором, включая (но не ограничиваясь) уведомлений, требований, запросов, претензий, подписанных и переданных путем обмена сканированными копиями, высланными по электронной почте, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований законодательства или настоящего Договора.

10.2. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса электронной почты, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.

10.3. Документы и сведения, направленные посредством электронной почты, считаются полученными на следующий рабочий день после их отправки. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты.

10.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований настоящего раздела, несет Сторона, допустившая такое нарушение.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его опубликования на Сайте, если иное не указано в Договоре.

11.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем внесудебном порядке Специалистом в связи с его несогласием с изменениями или дополнениями, вносимыми Компанией в настоящий Договор.

11.4. Специалист соглашается с тем, что в случае расторжения настоящего Договора или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора, он не имеет право требовать от Компании возврата каких-либо сумм, уплаченных в счет оплаты оказанных ему Услуг, за исключением случаев, когда Договор не исполняется вследствие нарушения Компанией своих обязательств.

11.5. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой Стороне о прекращении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента отправки уведомления другой Стороне.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

12.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению Компании.

12.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу в день их опубликования на Сайте, либо в иной срок, указанный Компанией.

12.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в настоящий Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.

12.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится Компанией до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей информации на Сайте.

12.5. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, Специалист имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в силу изменений и/или дополнений расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор, известив об этом Компанию письменно, при этом оказание Услуг Компанией может быть приостановлено и до одностороннего расторжения Договора Специалистом.

12.6. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с изменением Вознаграждения Компании) признается согласием и присоединением Специалиста к новой редакции настоящего Договора (согласно пункту 3 статьи 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

12.7. Специалист самостоятельно отслеживает все изменения в Договор, Компания не обязана уведомлять Специалиста лично о изменениях каким-либо образом.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

13.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, установленном п.13.1 настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Стороны соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по месту нахождения Компании. Применимое к Договору право – право Республики Беларусь.

14.2. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую силу, будет признано незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохраняют юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.

14.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными правовыми документами Компании, при условии их соответствия действующему законодательству Республики Беларусь.

14.4. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную ими в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с действующим законодательством, применимым к Договору, или было получено согласие от другой Стороны на разглашение такой информации.

14.5. Неотъемлемой частью Договора является *Пользовательское соглашение*.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

15.1. Стороны соглашаются реквизитами Специалиста считать информацию, указанную им в аккаунте.

15.2. Реквизиты Компании:

ИП Машуков В.В.

УНП 491367085

246000, г. Гомель, б-р. Газеты Гомельская Правда, 18–47

Региональная дирекция № 300 по Гомельской области, ОАО «БПС-СберБанк»,

IBAN BY02 BPSB 3013 3022 1401 4933 0000,

BIC BPSBBY2X, г. Гомель, ул. Интернациональная, 13

Приложение №1 к Договору присоединения от 17.04.2026 г.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ И СРОКИ ОПЛАТЫ

1. Вознаграждение Компании.

1.1. Вознаграждение Компании определяется по каждому Заказу индивидуально с учетом категории Заказа (Заявки), местонахождения Клиента и иных факторов. Конкретные условия, размер и срок оплаты Вознаграждения Компании определяются и отражаются в аккаунте Специалиста либо сообщаются Специалисту по иным каналам связи по усмотрению Компании.

1.2. Затраты Специалиста на аренду оборудования или помещения, материалы, инструменты, с помощью которых Специалист оказывает услугу/ выполняет работы для Клиента, транспортные расходы — это индивидуальные издержки Специалиста, которые входят в стоимость оказываемых услуг/ выполняемых работ и являются частью услуги/ работы, за исключением индивидуальных материалов, которые приобретаются исключительно для пользования Клиента. Расходы на личные материалы Клиента по строительным, ремонтным и услугам красоты, не учитываются при начислении Вознаграждения Компании, т.е. Вознаграждение Компании на такие расходы не начисляется.

1.3. В случае изменения объема услуг/работ в процессе исполнения Заказа (Заявки) сумма Вознаграждения Компании подлежит пропорциональному изменению (как в сторону увеличения, так и уменьшения) относительно первоначально установленной суммы, определенной в соответствии с п.1.1 настоящего Приложения № 1.

1.4. Компания не несет ответственность за исполнение Специалистом его налоговых обязательств. Специалист самостоятельно исчисляет, декларирует и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, связанные с получением дохода. Указанные налоги и платежи не подлежат удержанию Компанией и не учитываются при расчете Вознаграждения Компании.

2. Сроки оплаты Вознаграждения Компании.

2.1. Специалист обязуется оплатить Вознаграждение Компании в течении 3 (трех) календарных дней с даты оказания услуги/ выполнения работы по Заказу (Заявке).

2.2. Моментом поступления оплаты считается время, когда Компания получает информацию от платежной системы/банка о поступлении денежных средств от Специалиста.